

1500205-28.2022.8.26.0569

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSE EDUARDO DA COSTA

Comarca: Indaiatuba

Foro: Foro de Indaiatuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/08/2022

... suficientes para a condenação por tráfico de drogas.

De fato, não há juízo de certeza da responsabilidade criminal.

Nada foi encontrado em poder do acusado, o qual negou em Juízo a posse de droga ilícita e a atividade de tráfico. Ele disse ainda que confessou na delegacia de polícia porque havia bebido e os guardas bateram em Jonatan, seu amigo de infância. Disse que o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Indaiatuba

Foro de Indaiatuba

1ª Vara Criminal

Rua Ademar de Barros, 774, Indaiatuba - SP - cep 13330-130

1500205-28.2022.8.26.0569 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500205-28.2022.8.26.0569

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATEUS DE SOUZA MACEDO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE EDUARDO DA COSTA

Vistos.

*

No dia 01/04/2022, no local e horário descritos na denúncia, "o denunciado comercializava entorpecentes defronte à sua residência, no endereço supramencionado, e guardava as porções de drogas que seriam vendidas na calha de uma residência vizinha. Contudo, sua conduta que foi observada por um transeunte, que comunicou os fatos e passou sua descrição (pessoa de boné azul e sem camisa) a guardas municipais. Em poder de tais informações, os guardas se dirigiram ao local e se depararam com o denunciado na companhia de outros dois indivíduos, constatando que ele possuía as mesmas características recebidas. Realizada abordagem, nada de ilícito foi encontrado em poder dos indivíduos. Contudo, os guardas solicitaram apoio do Canil, de forma que os cães localizaram 36 porções de cocaína, com peso líquido total de 21,5 gramas, e 10 porções de maconha, com peso líquido total de 13,8 gramas, que estavam ocultas na calha de residência das imediações. Questionados, inicialmente, o denunciado e os outros dois indivíduos negaram conhecimento acerca dos entorpecentes. Entretanto, ao serem comunicados que todos seriam conduzidos à Delegacia de Polícia, MATEUS afirmou que não deixaria que os outros dois indivíduos levassem a culpa, pois os entorpecentes encontrados eram de sua propriedade."

Defesa preliminar nos autos. A denúncia foi recebida. Audiência de instrução realizada, com prova oral e interrogatório. Alegações finais do Ministério Público, com pedido de condenação nos termos da denúncia. Alegações finais da Defesa, com pedido de absolvição por falta de provas.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Não há provas suficientes para a condenação por tráfico de drogas.

De fato, não há juízo de certeza da responsabilidade criminal.

Nada foi encontrado em poder do acusado, o qual negou em Juízo a posse de droga ilícita e a atividade de tráfico. Ele disse ainda que confessou na delegacia de polícia porque havia bebido e os guardas bateram em Jonatan, seu amigo de infância. Disse que o local onde os entorpecentes foram encontrados não era a sua casa.

Os guardas civis disseram que nenhum entorpecente foi encontrado em poder do réu, mas sim em uma calha de uma casa e em outra residência próxima.

Nada há nos autos que vincule o acusado ao entorpecente apreendido.

Nenhum dos guardas civis viu o exercício do comércio de entorpecentes pelo acusado. Tais elementos não permitem a conclusão de que o entorpecente pertencia ou estava de posse do réu.

ANTE O EXPOSTO, ABSOLVO MATEUS DE SOUZA MACEDO da acusação de incursos no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA.

Publique-se e intime-se o Defensor. Ciência ao Ministério Público. Caso o(s) réu(s) esteja(m) assistido(s) por advogado(s) dativo(s), oportunamente, nos termos do Convênio firmado entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e OAB-SP, expeça(m)-se certidão(ões) de honorários e intime(m)-se.

Indaiatuba, 25 de agosto de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA